



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto para la primera prórroga de la concesión minera de los recursos de la sección C) «Campaspero fracción 1.ª» n.º 171-10 y su demasía, para continuar con la extracción de roca caliza ornamental, en el término municipal de Campaspero (Valladolid), promovido por «Marmolera Vallisoletana, S.A.». Expte.: EIAO-VA-2026-50.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la vista de los informes emitidos y demás documentación obrante en el expediente, formula la presente propuesta.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la citada ley en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 5º. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos urbanos y 7º. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.

En virtud de la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, ha sido delegada en la titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido, vistos los informes emitidos y la documentación presentada,

Descripción del proyecto y plan de restauración

El promotor del proyecto es titular de la concesión de explotación minera de recursos de la sección c) denominada «Campaspero Fracción 1ª» n.º 171-10, localizada en los términos municipales de Campaspero (Valladolid) y Olombrada (Segovia).

Dicha concesión se otorgó al titular en el año 1999 por un plazo de vigencia de 30 años. También, desde 2025, el promotor tiene otorgada la «Demasía a Campaspero, Fracción N.º 1» n.º 171-11, cuyo plazo de vigencia es el mismo que el de la concesión n.º 171-10. Esta concesión minera, incluyendo la demasía, tiene una extensión de 9 cuadrículas mineras en las que se extraen bloques de roca ornamental del tipo «piedra de Campaspero».

Conforme al Reglamento General para el Régimen de la Minería, las concesiones de explotación minera se otorgarán por un periodo de 30 años, prorrogable por otros dos plazos iguales, hasta un máximo de 90 años. Para la obtención de cada prórroga, el concesionario debe presentar, 3 años antes, como mínimo, de la terminación de la vigencia de la concesión, la solicitud a la administración.

Debido a que el plazo de vigencia de la concesión minera objeto de este informe expira en octubre de 2029, el promotor solicita la primera prórroga de esta concesión.

El Proyecto de explotación para la primera prórroga de la concesión minera contempla tres fases que irán desarrollándose de forma sucesiva.

Las tres fases afectarán a las siguientes parcelas, todas ellas del polígono 4 del término municipal de Campaspero (Valladolid):

FASE N.º	PARCELAS	SUPERFICIE AFECTADA (ha)	SUPERFICIE ÚTIL (ha)
1	38 (parte) y 36	5,7851	5,5576
2	39 y 40	4,3700	3,7750
3	34 (parte) y 23	5,3665	5,0556
SUMA (ha)		15,5216	14,3882

La concesión minera se ubica al sur de la población de Campaspero. El acceso se realiza desde esta localidad, tomando en dirección sur la carretera de Olombrada, o bien la carretera de Moraleja de Cuéllar, o el camino de Fuentes de Cuéllar.

La población más próxima a la explotación es Campaspero, situada a unos 800 m. El resto de las poblaciones del entorno distan más de 5 Km de la explotación.

El Proyecto consiste en el aprovechamiento de recursos de la sección C), caliza ornamental.

En el proyecto general de explotación se contemplan tres fases para la primera prórroga, que se ubican en la parcela 36 y parte de la 38 del polígono 4 de Campaspero para la fase 1, en las parcelas 39 y 40 del polígono 4 de Campaspero para la fase 2 y en la parcela 23 y parte de la 34 del polígono 4 de Campaspero para la fase 3. El total de superficie afectada será de 15,5216 ha.

La producción media anual prevista durante los 30 años de la primera prórroga es:

	Volumen útil aprovechable	93.520 m ³
Producción anual media =	_____	= _____ ≈ 3.120 m ³ /año
	Plazo 1ª prórroga	30 años

No obstante, la cifra es una estimación que podrá variar en función de la demanda real del mercado durante los próximos años.

Producción media útil por hectárea = 10.000 m² x 1,3 m x 0,5 = 6.500 m³/ha

Con lo que la superficie media anual de explotación será la siguiente:

	Producción anual media	3.120 m ³ /año
Superficie media anual de explotación =	_____	= _____ ≈ 0,48 ha/año
	Producción media / ha	6.500 m ³ /ha

Los trabajos que se van a realizar durante la primera prórroga de la concesión minera serán una continuación de los que se realizan actualmente.

El plazo de ejecución previsto para este proyecto será de treinta años, correspondiente a la primera prórroga de la concesión minera, conforme a lo previsto en el artículo 81.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

La extracción se realiza a cielo abierto y por medios mecánicos, no siendo necesario el empleo de explosivos ni tampoco de agua. El material se cargará directamente en camiones mediante la misma maquinaria utilizada en el arranque (pala cargadora o retroexcavadora según las necesidades). Los camiones transportarán la piedra para su posterior tratamiento en fábrica, por parte de los clientes compradores.

Las labores de preparación consisten en:

Desmonte de la capa superior de tierra vegetal, de unos 0,40 m de espesor, así como en la retirada del resto del recubrimiento, con un espesor de unos 2,10 m. La tierra vegetal que se extraiga se acopiará formando un cordón perimetral sobre las franjas de protección, con una altura máxima de 1,5 m.

Una vez descubierto el banco productivo, se corta el macizo rocoso mediante sierras rozadoras de cadena y se desprenden los bloques mediante empujadores y la pala cargadora de ruedas dotada de brazo de empuje.

Este bloque después se escuadra mediante una sierra rozadora, obteniéndose bloques con una altura media de 1,30 m que se transportarán a la fábrica.

La extracción se realiza en un solo banco, cuya profundidad alcanzará entre 4 y 6 m, por lo que los taludes no presentan problemas de estabilidad.

La explotación dejará franjas perimetrales de protección con la carretera CP-2002 de 20 m de ancho, con caminos de 5 m de ancho y con linderos de 3 m de ancho. No será necesario dejar franjas de protección en las lindes de las parcelas a explotar que sean colindantes con otras zonas explotadas.

Los estériles de la explotación se emplearán en el relleno parcial de los huecos producidos. Sobre el fondo de la explotación se irán depositando bloques inservibles o rotos y las rocas de mayor tamaño, para posteriormente seguir rellenando con las tierras de recubrimiento de peor calidad.

Finalmente se extenderá la tierra vegetal acopiada previamente, alcanzando los terrenos, una vez restaurados, una cota próxima a la cota original, donde los taludes finales que puedan resultar tendrán una pendiente máxima 6H:1V. Tras esto, se realizará una plantación de leguminosas que preparen el terreno para recuperar el uso agrícola y pastos.

Los trabajos de restauración se desarrollarán de forma paralela al avance de los trabajos de explotación. Sin embargo, se requiera una superficie de 1,5 ha para maniobra de la maquinaria, acopio de bloques, etc. durante la explotación, por lo que los trabajos de restauración irán con un retraso de 1,5 ha con respecto de los trabajos de explotación.

Estudio de impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental realiza una descripción del medio, valora los impactos tanto en la fase de explotación como de restauración y propone una serie de medidas protectoras y correctoras para evitar o mitigar las afecciones susceptibles de ser producidas en el medio ambiente.

La documentación aportada consiste en el Proyecto de explotación para la primera prórroga de la concesión de explotación minera de recursos de la sección C/ Campaspero Fracción 1ª, N.º171-10 y su demasía en el TM de Campaspero. Concesión directa de explotación «Marmolera Vallisoletana, S.A.», el estudio de impacto ambiental (en adelante EsIA), el plan de autoprotección, y plan de restauración, todos ellos firmados en septiembre de 2025.

Una vez analizados los posibles impactos ambientales que podría generar el proyecto de explotación, se hace necesario diseñar una serie de medidas correctoras o compensatorias para minimizar o evitar que se produzcan esos impactos.

Medidas para reducir impactos

Minimización de ocupación y afección

- Explotación por fases y de forma progresiva, limitando la superficie alterada anual ($\approx 0,48$ ha/año).
- Selección de parcelas colindantes a zonas ya explotadas, evitando apertura de nuevos frentes.
- Ubicación en terrenos agrícolas sin valores ambientales relevantes.

Protección de elementos del entorno

- Establecimiento de franjas de protección:
 - 20 m respecto a carreteras.
 - 5 m respecto a caminos.
 - 3 m respecto a linderos.
- Formación de cordón perimetral de tierras:
 - Delimita la explotación.
 - Evita entrada de aguas de escorrentía.

Reducción de emisiones (atmósfera y ruido)

- Sistema de explotación sin explosivos ni agua, reduciendo impactos.
- Funcionamiento por debajo de la cota natural → menor propagación de ruido y polvo.
- Medidas adicionales: Riego de pistas. Limitación de velocidad de maquinaria.

Protección de aguas

- Prohibición expresa de vertidos en la explotación.
- No afección al nivel freático (explotación a 4–6 m vs. nivel piezométrico $\approx$ 23 m).
- Infiltración natural de aguas pluviales, sin alteración de cauces.

Medidas correctoras (reducción y recuperación del impacto)

Gestión del suelo

- Retirada selectiva de tierra vegetal ($\approx$ 0,40 m).
- Acopio en cordones ($\leq$ 1,5 m) para su conservación.
- Reutilización posterior en restauración.

Restauración geomorfológica

- Relleno del hueco minero con estériles propios (minería de transferencia).
- Restitución del terreno hasta cota cercana a la original.
- Perfilado de taludes con pendiente máxima 6H:1V (estabilidad).
- Integración mediante enrase con parcelas colindantes.

Restauración edáfica y vegetal

- Extendido de tierra vegetal almacenada.
- Acondicionamiento superficial del terreno.
- Siembra de especies herbáceas (leguminosas): Mejora de fertilidad del suelo y favorece regeneración vegetal.
- Recuperación del uso agrícola y de pastos.

Gestión de residuos

- Residuos limitados a mantenimiento (aceites, filtros).
- Almacenamiento controlado y entrega a gestor autorizado.

Medidas frente a vertidos accidentales

- Retirada inmediata del material contaminado.
- Almacenamiento en contenedores adecuados.
- Gestión mediante gestor autorizado.

Restauración simultánea

- Desarrollo paralelo explotación-restauración.
- Superficie máxima sin restaurar $\approx 1,5$ ha.
- Reducción de impactos temporales y paisajísticos.

Medidas compensatorias

Compensación ambiental.

Recuperación total del terreno, uso final agrícola y ganadero.

Compensación socioeconómica.

Mantenimiento de actividad industrial local. Generación de empleo (≈ 35 puestos directos). Contribución al desarrollo rural y fijación de población.

Medidas de seguimiento (vigilancia ambiental)

Programa de vigilancia ambiental con inspecciones periódicas (trimestrales) donde se controla:

- Límites de explotación.
- Gestión de residuos.
- Estado de restauración.
- Posibles vertidos.
- Presupuesto aproximado: 2.000 €/año.

Las alternativas estudiadas, se presentan tres alternativas:

Alternativa 0: No ejecución del proyecto consiste en no desarrollar la explotación.

Alternativa 1: Ampliación en parcelas colindantes, consiste en la explotación de parcelas próximas a las ya explotadas (continuidad del frente minero).

Alternativa 2: Apertura de nueva zona de explotación, consiste en la creación de un nuevo frente minero dentro de la concesión, pero en zona no colindante.

Comparación ambiental de alternativas

<i>Criterio</i>	<i>Alternativa 1</i>	<i>Alternativa 2</i>	<i>Alternativa 0</i>
Impacto paisajístico	Bajo (concentrado)	Medio (disperso)	Nulo
Calidad del recurso	Alta	Media-baja	-
Afección territorial	Reducida	Mayor fragmentación	Nula
Distancia a población	Mayor	Menor	-
Restauración	Sencilla	Más compleja	No procede
Impacto socioeconómico	Positivo	Positivo	Negativo

Se selecciona la Alternativa 1 (ampliación de parcelas colindantes), por ser la opción ambientalmente más favorable y técnicamente viable, debido a que:

- Minimiza la ocupación de nuevas superficies.
- Reduce la fragmentación del territorio.
- Facilita la restauración progresiva.
- Presenta menor impacto paisajístico.
- Aprovecha un recurso de mejor calidad.

Tramitación y análisis técnico del expediente

Información pública.– El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 27 de octubre de 2025.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. "Con fecha 27 de octubre de 2025 el Servicio territorial de industria, Comercio y Economía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como órgano sustantivo consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Como respuesta a dichas consultas, emiten informe las siguientes administraciones:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid	Sí
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible	Si
Servicio Territorial de Medio Ambiente	No
Dirección General de Patrimonio Natural	Si
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Dirección General de Patrimonio Cultural	No
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de Campaspero	No
Subdelegación de Gobierno	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

Con fecha 30 de marzo de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, como órgano ambiental, el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Además, el Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

<i>TIPO DE RIESGO</i>	<i>CLASIFICACIÓN</i>
Riesgo de inundaciones	NO CLASIFICADO
Riesgo por incendios forestal	Riesgo Local: BAJO Índice de Peligrosidad: MUY BAJO Índice de Riesgo Potencial: IV ALTO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: No ha sido clasificado Riesgo por ferrocarril: No ha sido clasificado Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes grave.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente. Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.

- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

- Afección a vías pecuarias. El proyecto presenta proximidad territorial con:
 - Vereda de los corrales redondos.
 - Cañada Real de Martín Abad.
 - Vereda de Peñafiel a Cuéllar.

El proyecto se considera compatible con la utilidad pública de estas vías pecuarias siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

- Afección a propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial. El proyecto presenta proximidad territorial con:
 - DU092 Calizas miocenas de Campaspero.

Se considera que las actuaciones previstas no afectarán a la conservación de la propuesta de lugar geológico o paleontológico de interés especial.

- Afección a fauna protegida. En el ámbito del proyecto se localiza una especie de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esa especie.

Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dicha especie.

- Afección al paisaje. Se considera que el proyecto no supondrá una afección paisajística adicional a las que ya están produciendo en la actualidad. No obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas al final del presente informe, se minoran significativamente las afecciones.

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del proyecto evaluada, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las condiciones contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental y plan de restauración en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid. Tras el estudio arqueológico efectuado para valorar la posible incidencia del proyecto sobre bienes del Patrimonio Arqueológico y Etnológico y en uso de las competencias que ostenta esta Delegación Territorial de Valladolid en virtud del artículo 12.1) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.1) del mismo Decreto, de acuerdo con el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se informa favorablemente la estimación de la incidencia.

La Diputación provincial de Valladolid informa que no tiene competencias específicas en las materias relacionadas.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, informa que, la instalación industrial de explotación de áridos de referencia no afecta directamente a ninguna carretera de la red autonómica en la provincia de Valladolid. El acceso a las instalaciones de indicadas se realiza mediante un camino público ya existente.

Declaración de impacto ambiental

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar Favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización:

Actividad evaluada: proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental, y plan de restuaración en la concesión de explotación de recursos de la sección C), caliza ornamental «Campaspero Fracción 1ª» N.º 171-10, en los término municipal de Campaspero (Valladolid) y Olombrada (Segovia) «promovido por Marmolera Vallisoletana, S.A.

- 1.— *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* De acuerdo con el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, no se considera probable una afección directa a la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que pasan a formar parte del contenido de esta declaración de impacto ambiental.
- 2.— *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y en la documentación complementaria, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Autorizaciones y consideraciones previas

Se deberán obtener cuantas autorizaciones fueran necesarias, asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso. El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar en aplicación de la legislación vigente.

Las áreas afectadas por las actuaciones deberán ceñirse a las aprobadas por los preceptivos documentos y planos presentados por el promotor. Debiendo quedar perfectamente marcados los límites de las actuaciones, no pudiéndose superar durante los trabajos. También deberán quedar dentro de estos límites las zonas de acopios.

Antes de comenzar los trabajos, se realizará una prospección del ámbito de la actuación, por si hubiera algún refugio de quirópteros o nidos de avifauna, que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto. En estos casos se contactará con la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Montemayor de Pililla (teléfono 983.694.430; ocma.valladolid.montemayordepililla@jcyL.es) a fin de evaluar posibles cambios que hayan tenido lugar en las poblaciones de las especies presentes durante el periodo que transcurre entre la emisión de este informe y el inicio de los trabajos y asesorar sobre el condicionado reflejado en este informe.

En la ejecución de las actividades contenidas en el proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Se prestará especial atención a las actividades permitidas o limitadas y a las medidas fijadas para el uso de maquinaria, contempladas en la citada orden.

Se recuerda que, en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la modificación de la existente, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

b) Protección de infraestructuras.

Los caminos públicos empleados tanto para acceder a la explotación como para el transporte del material extraído deberán ser conservados en adecuado estado de conservación, debiendo proceder a su restauración en caso de su deterioro debido a su utilización por la maquinaria de la explotación.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

El acceso a las obras se hará exclusivamente por los caminos existentes. Se mantendrán estos caminos en perfectas condiciones para el tránsito. Se limitará la velocidad en los caminos de acceso a 20 km/h para evitar atropellos a la fauna y un aumento del ruido.

Franjas de protección: con el fin de garantizar la estabilidad de los caminos y cultivos se deberá respetar una franja de protección, desde sus límites, de 5 metros de anchura. La mitad de los terrenos de estas franjas de protección podrán emplearse en la restauración de los taludes una vez finalizada la explotación.

Señalización. Como medida de precaución, para evitar posibles accidentes a las personas, a sus bienes o a la fauna, el límite de la zona de extracción deberá estar, al menos, debidamente señalizado y esta señalización debe ser objeto de mantenimiento hasta que se hayan perfilado los taludes finales

c) Protección de las aguas.

Se consideran adecuados, en relación con la protección de las aguas subterráneas, los siguientes aspectos:

- El establecimiento de la profundidad del nivel piezométrico mediante su medida en los dos sondeos recogidos en el Estudio Hidrogeológico realizado, dadas las características litológicas del entorno.

No obstante, se debe requerir de la promotora la toma, con carácter previo al inicio de las labores extractivas, de medidas actualizadas del nivel piezométrico en el entorno de la parcela empleando para ello los puntos propuestos en el Estudio Hidrogeológico, y su remisión a esta Confederación Hidrográfica.

- La propuesta de puntos de control de las aguas subterráneas empleando los citados dos sondeos recogidos como Puntos de Control Piezométrico.

Se debe, sin embargo, requerir el establecimiento de la periodicidad de los controles piezométricos a realizar, que desde este Servicio se entiende que deberían ser al menos mensuales, con el objeto de garantizar de forma efectiva el margen de seguridad entre la cota inferior de explotación y la profundidad del nivel piezométrico.

- La propuesta de restauración total y progresiva y simultánea con las labores extractivas del hueco generado mediante el empleo de los estériles de explotación y los materiales no aprovechables junto con la tierra vegetal previamente retirada.

Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas:

- En la documentación aportada se indica que para evitar molestias originadas por polvo en la explotación se procederá al riego de las pistas y accesos al frente de explotación, cuando por las condiciones climatológicas se requiera, tomándose el agua en las instalaciones propiedad de la empresa, en la fábrica de Campaspero.

A este respecto, se informa que CHD desconoce el origen del agua de la fábrica del promotor en Campaspero (captación de aguas o conexión a red municipal), no constando en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica ningún aprovechamiento de aguas a favor del promotor en dicho municipio.

En caso de estar utilizando una captación de aguas, superficiales o subterráneas, se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión, supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción, siendo preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

d) *Protección de la fauna.*

- Para evitar posibles episodios de mortalidad entre la fauna, se deberá evitar el acceso o caída accidental a las zonas con desnivel dentro de la zona de explotación. Se deberá contar con algún dispositivo para facilitar el escape de la fauna en caso de caída accidental.

e) *Protección de los hábitats naturales y de la vegetación y suelo.*

- Los suelos, conforme vaya avanzando la explotación, deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de montera para su posterior utilización en la restauración. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, no superior a 1,5 metros para evitar la pérdida de las características del suelo.
- Se prestará máxima atención para evitar que las labores de explotación afecten a los cultivos y masas forestales del entorno, bien por formación de polvo, aguas contaminadas, circulación de vehículos y maquinaria o por cualquier otra causa.

f) *Protección paisaje*

Deberán respetarse las vías pecuarias presentes en el ámbito del proyecto, manteniendo su integridad y trazado y garantizado en todo momento el tránsito ganadero y otros usos pecuarios y compatibles, conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías pecuarias.

f) *Protección contra la contaminación y vertidos.*

- La documentación señala que no se realizará ningún tipo de vertido a cauce público. En este sentido, y según lo establecido en el art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

g) *Protección de la atmósfera.*

- La maquinaria presente en la explotación ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de las mismas como accidentales, y, además, se establecerá un límite de velocidad de circulación máximo de 20 km/h para los vehículos en los caminos de acceso y en la plaza de cantera, con el objeto de minimizar la producción de polvo y minimizar los riegos periódicos de materiales, pistas y plazas de maniobra.

i) *Finalización.*– Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo las instalaciones que no vayan a ser utilizadas, vallas, cierres, etc., y retirarse todos los materiales sobrantes, garantizándose la integración de la cubierta vegetal necesaria como paso anterior a la recuperación del terreno para el uso previsto.

j) *Cese de la actividad.*– Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

3.– *Coordinación ambiental.* Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

4.– *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental, que complementa al plan de restauración anexo al plan de labores anual. Se recogerán y recopilarán los resultados de todos los controles establecidos, así como la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

- 5.– *Fianzas y garantías.* Se exigirán garantías suficientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración, conforme a lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
- 6.– *Programa de Vigilancia Ambiental.* El promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental incluyendo todos los aspectos derivados del condicionado de esta declaración de impacto ambiental.
- 7.– *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.
- 8.– *Protección del patrimonio cultural.* Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.
- 9.– *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración. Con independencia de lo establecido en el punto anterior, las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- 10.– *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
- 11.– *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León,

no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- 12.– *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

Valladolid, 8 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ